

권 고

1. 제 목 : 장애인 연계고용 부담금 감면 신청에 관한 사항

2. 관계기관 : ▷▷▷▷실, ▶▶▶▶실

3. 내 용

가. 업무개요

고용노동부에서는 장애인 고용촉진을 위해 상시 50명 이상의 근로자를 고용하는 사업주에 대해 정해진 비율 이상의 장애인을 고용하도록 정하고 있고, 장애인 고용비율이 의무고용률에 미치지 못할 경우 해당 사업주에게 매년 부담금을 납부하도록 하고 있습니다.

이에 따라 우리공단은 매년 의무고용률 미달정도에 따라 책정되는 장애인 고용부담금을 [표 1]과 같이 납부하였습니다.

[표 1] 2017~2019년 장애인 고용부담금 납부 내역

(단위 : 원)

구 분	2017년	2018년	2019년
납부액	##	##	##

나. 관계법령 및 판단기준

「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제33조에서는 사업주가 장애인 표준사업장과 도급¹⁾계약을 체결할 경우, 표준사업장에서 일하는 장애인근로자를 사업주가 연계 고용한 것으로 간주하여 장애인 고용부담금을 감면받을 수 있도록 정하고 있습니다.

그리고 「연계고용에 따른 부담금 감면기준」(고용노동부 고시 제2019-69호, 2020.01.01.)을 통해 장애인 표준사업장과 도급계약 시 연계고용 감면신청을 할 수 있는 요건을 [표 2]와 같이 정하고 있습니다.

1) 「민법」 제664조(도급의 의의) : 당사자 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함

[표 2] 연계고용 도급계약 감면요건

구 분	세부 내역
감면요건	가. 도급내용(규격, 물성, 강도, 수량, 공정 등을 분명하게 적어야 한다) 및 일의 완성시기에 관한 사항을 포함할 것 나. 계약이행에 따른 월별 보수금액과 재료비·노무비 등이 포함된 보수산출 내역에 관한 사항을 포함할 것 다. 계약기간이 1년 이상일 것

따라서 우리공단은 장애인 연계고용 부담금 감면 제도를 활용할 수 있도록 해당 제도를 소속기구 담당자 및 관련부서에 알리고, 장애인 표준사업장과 도급계약을 체결할 경우 연계고용 도급계약 기준을 충족할 수 있도록 계약조건을 설정하여야 하며, 장애인 부담금 납부 시 연계고용 도급계약 현황을 조사하여 감면 신청을 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 우리공단 도급계약 현황을 확인한 결과, [표 3]과 같이 ▷▷■■■병원에서 장애인 표준사업장과 세탁용역 계약을 체결하였으나, ■■■·♀♀■■■병원의 경우 감면요건(월별 보수금액 명시)이 계약조건에 반영되지 않아 약 \$\$천원 상당의 부담금을 감면 신청하지 못하였습니다.

[표 3] '19년 ■■■병원 장애인 표준사업장 도급계약 및 신청 현황

(단위:천원)

소속기구	계 약 명	계약기간	계약상대자 (장애인 표준사업장)	'19년 감면가능액	조건 충족여부
▷▷■■■병원	위탁처리 용역		○○○○○	\$\$	○
■■■■■병원	처리용역		○○○○○	\$\$	X
■■■■■병원	처리용역		○○○○○	\$\$	X
♀♀■■■병원	위탁처리 용역		○○○○○	\$\$	X
합 계				\$\$	

이와 관련, 장애인 고용부담금 납부 담당자(♀♀♀♀부)는 해당 제도를 인지하고 있었으나 공단과 관계없는 것으로 알고 별도 공문을 통해 안내하지 않았으며, 관

련부서와 정보공유 및 연계고용 도급계약 현황 조사 등이 이루어지지 않아 해당 제도를 적극 활용하지 못하고 있었습니다.

4. 관계기관 의견

▷▷▷▷실 및 ▶▶▶▶실에서는 감사결과를 수용하고, 향후 장애인 연계고용 감면 제도를 활용하기 위해 노력하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ☐☐이사는

- 장애인 연계고용 부담금 감면제도를 활용할 수 있도록 해당 제도를 소속기구 및 관련부서에 별도 안내하고, 장애인 고용부담금 납부 전 연계고용 도급계약 현황을 파악하여 감면 신청을 검토하여 주시기 바랍니다.(권고)

○ ☐☐이사는

- 현재 장애인 표준사업장과 체결된 도급계약 및 향후 체결될 계약에 대해, 연계고용 도급계약 감면요건을 충족할 수 있도록 소속기구에 계약서 작성기준을 안내 및 교육하여 주시기 바랍니다.(권고)